

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ינון אזולאי

פ/601/25

הצעת חוק נציב תלונות הציבור על שופטים (תיקון – נציבות תלונות הציבור על דיינים וקאדים), התשפ"ג–2022

1. תיקון שם החוק
בחוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב–2002¹ (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "שופטים" יבוא "שופטים, דיינים וקאדים".
2. תיקון סעיף 1
בסעיף 1 לחוק העיקרי –
 - (1) בהגדרה "שופט", פסקאות (5) עד (7) – יימחקו ;
 - (2) בהגדרה "בית דין משמעותי לשופטים", פסקאות (3) עד (5) – יימחקו ;
 - (3) בהגדרה "הוועדה לבחירת שופטים", פסקאות (4) עד (6) – יימחקו ;
 - (4) בהגדרה "המנהל", פסקאות (3) עד (5) – יימחקו ;
 - (5) בהגדרה "הנשיא", פסקאות (4) עד (6) – יימחקו.
3. הוספת חלק א'
אחרי סעיף 1 לחוק העיקרי יבוא :
"חלק א' : נציבות תלונות הציבור על שופטים".
4. הוספת חלק ב'
אחרי סעיף 28 לחוק העיקרי יבוא :
"חלק ב' : נציבות תלונות הציבור על דיינים
הגדרות 28א. בחלק זה –
"דיין" – כהגדרתו בחוק הדיינים, התשט"ו–
1955 (בחוק זה – חוק הדיינים) ודיין עמית,
כמשמעותו בסעיף 9א לחוק הדיינים ;
"הנציב" – נציב תלונות הציבור על דיינים.

¹ ס"ח התשס"ב, עמ' 590.

נציב תלונות הציבור 28ב. נציב תלונות הציבור על דיינים יעמוד בראש יחידה על דיינים ומינוי שתיקרא "נציבות תלונות הציבור על דיינים" שתברר, בהתאם להוראות חוק זה, תלונות על התנהגות דיינים במסגרת מילוי תפקידם.

כשירות נציב 28ג. (א) מי שכהן כדין כשיר להתמנות נציב תלונות תלונות הציבור על דיינים ומינוי הציבור על דיינים.

(ב) הנציב יתמנה בידי הוועדה לבחירת דיינים, לפי הצעת השר לשירותי דת ונשיא בית הדין הרבני הגדול כאחד; הוועדה רשאית לקבל את ההצעה או לדחותה, ואם הוצע יותר ממועמד אחד – למנות אחד מקרב המועמדים או לדחות את ההצעה.

תחולת חלק א' על 28ד. הוראות חלק א' יחולו על נציב תלונות על דיינים נציב תלונות הציבור בשינויים המחויבים, ובשינויים אלה: על דיינים

(1) במקום "בית הדין המשמעתי לשופטים" יקראו "בית הדין המשמעתי לפי חוק הדיינים";

(2) במקום "בית משפט" יקראו "בית דין רבני";

(3) במקום "הוועדה לבחירת הנציב" יקראו "הוועדה לבחירת דיינים";

(4) במקום "הוועדה לבחירת שופטים" יקראו "הוועדה לבחירת דיינים";

(5) במקום "המנהל" יקראו "מנהל בתי הדין הרבניים";

(6) במקום "נשיא בית המשפט העליון" או "הנשיא" יקראו "נשיא בית הדין הרבני הגדול";

(7) במקום "שופט" יקראו "דיין";

(8) במקום "שר המשפטים" או "השר" יקראו "השר לשירותי דת".

הוספת חלק ג' 5. אחרי סעיף 28ד לחוק העיקרי יבוא:

"חלק ג': נציבות תלונות הציבור על קאדים

"קאדי" – כהגדרתו בחוק הקאדים, התשכ"א–
1961² (בחוק זה – חוק הקאדים);
"הנציב" – נציב תלונות הציבור על קאדים.

נציב תלונות 128. נציב תלונות הציבור על קאדים יעמוד בראש
הציבור על קאדים יחידה שתיקרא "נציבות תלונות הציבור על
קאדים" שתברר, בהתאם להוראות חוק זה,
תלונות על התנהגות קאדים במסגרת מילוי
תפקידם.

כשירות נציב 128. מי שכהן כקאדי כשיר להתמנות נציב תלונות
תלונות הציבור על קאדים ומינוי
הציבור על קאדים; הנציב יתמנה בידי הוועדה
לבחירת קאדים, לפי הצעת שר המשפטים ונשיא
בית הדין השרעי לערעורים כאחד; הוועדה רשאית
לקבל את ההצעה או לדחותה, ואם הוצע יותר
ממועמד אחד – למנות אחד מקרב המועמדים או
לדחות את ההצעה.

תחולת חלק א' על 28ח. הוראות חלק א' יחולו על נציב תלונות על קאדים
נציב תלונות
הציבור על קאדים בשינויים המחויבים, ובשינויים אלה:

- (1) במקום "בית הדין המשמעתי לשופטים"
יקראו "בית הדין המשמעתי לפי חוק הקאדים";
- (2) במקום "בית משפט" יקראו "בית דין
שרעי";
- (3) במקום "הוועדה לבחירת הנציב" יקראו
"הוועדה לבחירת קאדים";
- (4) במקום "הוועדה לבחירת שופטים" יקראו
"הוועדה לבחירת קאדים";
- (5) במקום "המנהל" יקראו "מנהל בתי הדין
השרעיים";

² ס"ח התשכ"א, עמ' 118.

(6) במקום "נשיא בית המשפט העליון" או
"הנשיא" יקראו "נשיא בית הדין השרעי
לערעורים";

(7) במקום "שופט" יקראו "קאדי".

הוספת חלק ד' 6. אחרי סעיף 28 לחוק העיקרי יבוא:

"חלק ד': נציבות תלונות הציבור על קאדים מדיהב

הגדרות 28ט. בחלק זה –

"קאדי מדיהב" – כהגדרתו בחוק בתי הדין;

הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג–1962³ (בחוק זה –
חוק בתי הדין הדרוזיים);

"הנציב" – נציב תלונות הציבור על קאדים מדיהב.

נציב תלונות 28י. נציב תלונות הציבור על קאדים מדיהב יעמוד
הציבור על קאדים בראש יחידה שתיקרא "נציבות תלונות הציבור על
מדיהב קאדים מדיהב" שתברר, בהתאם להוראות חוק
זה, תלונות על התנהגות קאדים מדיהב במסגרת
מילוי תפקידם.

כשירות נציב 28יא. מי שכהן כקאדי מדיהב, או כשיר להתמנות קאדי
תלונות הציבור על מדיהב, כשיר להתמנות נציב תלונות הציבור על
קאדים מדיהב קאדים מדיהב; הנציב יתמנה בידי ועדת המינויים
ומינויו לפי סעיף 11 לחוק בתי הדין הדרוזיים, לפי הצעת
שר המשפטים וראש בית הדין הדתי הדרוזי
לערעורים כאחד; הוועדה רשאית לקבל את
ההצעה או לדחותה, ואם הוצע יותר ממועמד אחד
– למנות אחד מקרב המועמדים או לדחות את
ההצעה.

תחולת חלק א' על 28יב. הוראות חלק א' יחולו על נציב תלונות על קאדים
נציב תלונות הציבור מדיהב בשינויים המחויבים, ובשינויים אלה:
על קאדים מדיהב

³ ס"ח התשכ"ג, עמ' 20.

- (1) במקום "בית הדין המשמעותי לשופטים" יקראו "בית הדין המשמעותי לפי חוק בתי הדין הדרוזיים";
- (2) במקום "בית משפט" יקראו "בית דין דתי דרוזי";
- (3) במקום "הוועדה לבחירת הנציב" יקראו "ועדת המינויים לפי חוק בתי הדין הדרוזיים";
- (4) במקום "הוועדה לבחירת שופטים" יקראו "ועדת המינויים לפי חוק בתי הדין הדרוזיים";
- (5) במקום "המנהל" יקראו "מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים";
- (6) במקום "נשיא בית המשפט העליון" או "הנשיא" – יקראו "ראש בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים";
- (7) במקום "שופט" יקראו "קאדי מדי'הב".

7. אחרי סעיף 28 יב לחוק העיקרי יבוא :

"חלק ה': כללי".

8. בסיפא 29 לחוק העיקרי –

(1) במקום "תקציב הנציבות יוכן" יבוא "תקציבי הנציבויות לפי חוק זה יוכנו";

(2) במקום "שר המשפטים בתיאום עם הנציב" יבוא "שר המשפטים או השר לשירותי דת, לפי העניין, בתיאום עם הנציב, נציב תלונות הציבור על דינים, נציב תלונות הציבור על קאדים או נציב תלונות הציבור על קאדים מדי'הב, לפי העניין";

(3) במקום "משרד המשפטים" יבוא "משרד המשפטים או המשרד לשירותי דת, לפי העניין".

9. בסיפא 30 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "חוק", יבוא "חלקים א', ג' ו-ד";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(א1) השר לשירותי דת ממונה על ביצוע חלק ב', והוא רשאי באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו."

- תיקון סעיף 33 10. בסעיף 33(1) לחוק העיקרי, במקום "שופטים שמונה לפי סעיף 3" יבוא "דיינים שמונה לפי סעיף 28ג".
- תיקון סעיף 34 11. בסעיף 34(1) לחוק העיקרי, במקום "שופטים שמונה לפי סעיף 3" יבוא "קאדים שמונה לפי סעיף 28ז".
- תיקון סעיף 35 12. בסעיף 35(1) לחוק העיקרי, במקום "שופטים שמונה לפי סעיף 3" יבוא "קאדים מדיהב שמונה לפי סעיף 28יא".

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, התשס"ב–2002 (להלן – החוק), מסדיר את סמכויותיו, אופן בחירתו ודרך עבודתו של נציב תלונות הציבור על שופטים. כיום, סמכויותיו של הנציב חולשות על כלל בעלי התפקידים השיפוטיים במדינת ישראל: שופטים, דיינים, קאדים, קאדים מדיהב, דיינים של בתי דין של עדה נוצרית ושופטים צבאיים. בכך, נדרש הנציב לבקר את פעולתם של נושאי משרות שיפוטיות הפועלים לפי דינים שונים בהם דינים דתיים ייחודיים.

למרות זאת, לפי הוראות סעיף 3 לחוק שעניינו "כשירות הנציב ומינויו", הנציב אינו נדרש להיות בעל כל ידע מוקדם ולו בסיסי בדיני העדות הדתיות בארץ, אינו נדרש להכיר את המסגרות השיפוטיות הדתיות או את עולמן התרבותי והערכי של העדות הדתיות המסתייעות במסגרות אלו. כתוצאה מכך נוצר פער ממשי בין הנציב לבין חלק ניכר מהערכאות השיפוטיות המצויות בתחום ביקורתו. פער זה פוגע ביכולתו של הנציב למלא את תפקידו נאמנה ביחס לערכאות אלו והשופטים המשמשים בהן, ליתן חוות דעת עניינית ומתאימה לתלונות הציבור בנוגע לשופטים המשמשים בערכאות אלו ומוביל לפגיעה באמון ציבור המתדיינים ושופטי הערכאות הדתיות בנציב.

דוגמה מצערת לכך ניתן לראות בעמדה שהעביר הנציב לאחרונה בתגובה לפניית התנועה הרפורמית ביחס למרן הראש"ל הרב יצחק יוסף. ניכר מדברי הנציב כי חוסר הבנתו בעבודת הרבנים הראשיים לישראל ומערכת בתי הדין הדתיים וחוסר היכרותו עם הדין הדתי מוביל לזלזול בערכאה חשובה זו ולתקלה לצאת תחת ידו.

לפיכך מוצע כי יוקמו נציבויות ייחודיות לתלונות הציבור לשלוש המערכות המשפטיות במדינת ישראל שפועלות לפי דין דתי: נציב תלונות הציבור על דיינים, נציב תלונות הציבור על קאדים ונציב תלונות הציבור על קאדים מדיהב. במקביל, סמכותו של נציב תלונות הציבור על שופטים תיוחד לנושאי משרות שיפוטיות במערכת המשפט הישראלית הכללית ובתי המשפט הצבאיים. פיצול נציבויות התלונות תאפשר מינוי נציבים מומחים הבקיאיים בדיני המערכת השיפוטית על התלונות עליה הם מופקדים, דרכי פעולתה, ציפיות המתדיינים בה וכיוצ"ב.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי וקבוצת חברי כנסת (פ/1851/24).

הצעת החוק זהה לפ/1851/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)